

1. 업무개요

공단의 「인사규정」 제59조(영리업무 및 겸직금지)에 따라 직원은 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 이사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없으며, 직원이 영리업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸직하려는 경우에는 이사장의 사전 허가를 받아야 한다.

2. 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제2조(적용 대상 등)에 따르면 공공기관에 대하여 다른 법률에 이 법과 다른 규정이 있을 경우 이 법에서 그 법률을 따르도록 한 때를 제외하고는 「공공기관의 운영에 관한 법률」을 우선하여 적용하도록 하고 있으며 같은 법 제37조의 규정에 따르면 공기업·준정부기관의 상임임원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 공기업·준정부기관의 상임임원¹⁾이 그 임명권자²⁾나 제청권자의 허가를 받은 경우에 한하여 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공단의 「겸직허가 업무처리 매뉴얼(인재경영처, 2020.4)」에 따르면 공단의 상임이사에 대한 겸직허가 여부는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한)와 동일하게 임명권자인 이사장이 결정하도록 하고 있다.

반면 「한국환경공단법」 제13조(임직원의 겸직제한 등) 및 「정관」 제13조(임·직원의 겸직제한)에 따르면 공단의 상임임원이 비영리를 목적으로 하는 업무에 종사(겸직)하고자 할 때에는 환경부장관의 승인을 받도록 하고 있어, 「공공기관의 운영

1) 이사장, 감사, 상임이사(경영기획·기후대기·물환경·자원순환·환경시설본부장 이상 5인) 등 총 7인

2) 「한국환경공단법」 제7조(임원의 임명)에 따라 이사장은 환경부장관의 제청으로 대통령이 임명, 상임이사는 이사장이 임명, 감사는 기획재정부장관의 제청으로 대통령이 임명 (「한국환경공단법」 최초 제정시 상임이사는 환경부장관이 임명하도록 하였으나, 2012. 5. 23. 상임이사를 이사장이 임명하도록 법 개정)

에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 공단의 「겸직허가 업무처리 매뉴얼 (인재경영처, 2020.4)」 과 겸직허가의 승인권자를 다르게 규정하고 있는 등 공단 상임이사의 겸직 허가의 주체가 명확하지 않다.

4. 관련자(부서) 의견

의견없음

5. 조치할 사항

●●●●본부장(□□□□처장)은 「한국환경공단법」 및 「정관」에 따른 상임이사 겸직의 승인권자를 명확히 하시기 바랍니다. 【권 고】